

[REDACTED]
AVOCAT
60 rue Jaboulay
69007 LYON
[REDACTED]

Tribunal Administratif de LYON
Dossier n° 2402785-8
Audience du 9 octobre 2024

MEMOIRE EN REPLIQUE ET RECAPITULATIF

(Article L. 911-4 du Code de la Justice Administrative)

POUR :

Madame [REDACTED], **divorcée** [REDACTED], née le 13 juillet 1963 à AGDAM (Azerbaïdjan), de nationalité azérie, demeurant 4 Allée [REDACTED], 69100 VILLEURBANNE

REQUERANTE

Ayant pour Conseil **Maître Julie** [REDACTED], Avocat au Barreau de LYON, y demeurant 60 [REDACTED], à LYON 7^e, domiciliée en cette qualité audit siège.

Agissant au titre de l'aide juridictionnelle totale (décision du 17.05.2024, n° 2024/001124)

CONTRE :

Madame la Préfète du RHONE, 106 rue Pierre Corneille, 69003 LYON

A : MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

I /

Madame [REDACTED] est locataire d'un appartement sis 4 Allée [REDACTED] 69100 VILLEURBANNE.

Ce logement toutefois n'est absolument pas adapté à sa situation.

C'est la raison pour laquelle elle a formé, depuis trois ans, une demande de logement social aux fins d'être relogée. (pièce n° 4)

Madame [REDACTED] souffre en effet de problèmes de santé très lourds qui ne lui permettent pas de rester seule et isolée.

Les nombreux certificats médicaux versés au débat attestent que Madame [REDACTED] souffre :

- D'une dépression avec un suivi psychiatrique depuis 2005 et traitement médicamenteux ;
- D'une rupture de la coiffe des rotateurs à droite, avec douleurs persistantes du membre supérieur droit ;
- D'un névrome de Morton au pied droit entraînant des douleurs intenses au pied droit ;
- D'une lombalgie : discopathies dégénératives étagées, discarthrose étagée du rachis lombaire et arthrose articulaire postérieure des deux derniers étages lombaires ;

(pièces n° 5 à 13)

Madame [REDACTED] a été reconnue handicapée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision du 18 novembre 2020, avec un taux d'incapacité supérieur à 50 % (pièces n° 14, 15) et elle bénéficie à ce titre de l'Allocation Adulte Handicapé. (pièce n° 16)

Ces multiples pathologies, qui causent des douleurs intenses à Madame [REDACTED] entraînent pour elle des problèmes de mobilité importants.

Ils entraînent également des pertes d'équilibre.

Or, son appartement actuel ne dispose pas d'une douche de plain-pied et Madame [REDACTED] a fait de nombreuses chutes dans la baignoire en voulant prendre sa douche. (pièce n° 5)

Ce qui provoque chez elle une véritable angoisse à l'idée de devoir se laver quotidiennement.

Dès le mois de septembre 2022, le médecin traitant de Madame [REDACTED], le Docteur [REDACTED], indiquait que son état de santé nécessitait la mise en place d'aides à domicile pour le ménage et la préparation des repas. (pièce n° 7)

Madame [REDACTED] est très isolée à VILLEURBANNE, son seul soutien étant sa cousine, Madame [REDACTED], qui réside à la Croix Rousse, 12 rue de Cuire, 69004 LYON.

Celle-ci pourrait apporter une aide précieuse à Madame [REDACTED] pour la vie quotidienne si son domicile était plus proche du sien. (pièce n° 17)

C'est dans ce contexte et en raison de ses problèmes de santé que Madame [REDACTED] a saisi la Commission de Médiation du Rhône aux fins de se voir reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un logement le 18 octobre 2022. (pièce n° 18)

Elle spécifiait dans sa demande, au titre des adaptations du logement : « **douche sans palier + proximité de la personne qui m'aide au quotidien** ».

Par une décision du 14 février 2023, la Commission de Médiation droit au logement opposable a reconnu Madame [REDACTED] comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 adapté. (pièce n° 1)

Le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré depuis le 14 août 2023 sans qu'un logement adapté n'ait été proposé à Madame [REDACTED] par la Préfète du Rhône.

C'est pourquoi Madame [REDACTED] a saisi le Tribunal Administratif, par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2308002, en application de l'article L. 441-2-3-1, I° du Code de la Construction et de l'Habitation, aux fins de voir enjoindre au Préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 adapté à sa situation.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal de céans a enjoint à la Préfète du Rhône d'assurer le relogement de Madame [REDACTED] dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1^{er} février 2024. (pièce n° 2)

A ce jour ce jugement n'a pas été exécuté et aucun logement adapté n'a été proposé à Madame [REDACTED]

II /

Par une nouvelle requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2024, sous le n° 2402785-8, Madame [REDACTED] a saisi à nouveau le Tribunal de céans en vue de l'exécution de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que :

« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. »

Par l'ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal Administratif a fixé à la Préfète du Rhône un délai jusqu'au 1^{er} février 2024 pour assurer le relogement de Madame [REDACTED]

Force est de constater que ce délai d'exécution n'a pas été respecté.

Depuis cette ordonnance Madame [REDACTED] n'a en effet reçu aucune proposition de logement.

Etant souligné que la situation de Madame [REDACTED] s'est encore aggravée car celle-ci a subi le 9 février 2024 une opération chirurgicale au pied droit pour l'exérèse du névrome de Morton, ce qui rend ses déplacements encore plus difficiles et toute prise en douche dans sa baignoire impossible. (pièce n° 3)

Par conséquent, l'ordonnance du 11 décembre 2023 n'a pas été exécutée et Madame A [REDACTED] est bien fondée à en solliciter l'exécution.

Elle sollicite à ce titre qu'il soit enjoint à la Préfète du Rhône de lui proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard, dont le produit sera versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit :

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. »

III /

Par un mémoire en défense en date du 4 juillet 2024, la Préfète du Rhône a conclu au rejet de la requête au motif que Madame [REDACTED] aurait refusé une proposition du 24 mai 2024, pour un logement adapté de type 2, situé 34 rue de la République à CHASSIEU.

La Préfète considère que la requérante n'établit pas en quoi le logement proposé serait inadapté, du fait de sa localisation hors de Lyon, à ses problèmes de santé.

Elle indique, qu'une proposition de logement dans le cadre du dispositif DALO s'effectue à l'échelle du département et que la décision de la commission de médiation n'a pas préconisé un relogement de la requérante dans un secteur proche de celui qu'elle invoque.

La Préfète indique encore que Madame [REDACTED] ne produirait aucune pièce médicale justifiant de son besoin de résider dans un lieu d'habitation proche de celui de sa famille.

Le tribunal rejettera cette argumentation comme injustifiée et non fondée pour les motifs de fait et de droit suivant.

L'article R 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :

« La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis **le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé** et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, **apprécie ces derniers en fonction** de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, **de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer**, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, **de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.** »

Le texte spécifie donc bien que la location du logement doit être apprécié en fonction de l'état de santé et des handicaps du demandeur, de la proximité des équipements et services qui lui sont nécessaires et **« de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur »**.

En l'espèce, Madame [REDACTED] a produit dans le cadre de la première procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 décembre 2023 l'ensemble des pièces médicales justifiant de sa situation et de ses très lourds problèmes de santé.

La préfecture du Rhône avait donc connaissance de ces pièces que Madame [REDACTED] verse à nouveau au débat dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de ces différents certificats médicaux que la polypathologie dont souffre Madame [REDACTED] décrite plus haut, nécessite la mise en place d'aides à domicile pour le ménage et la préparation des repas.

De plus, cette polypathologie a causé, à de nombreuses reprises, des chutes dans son appartement, notamment lorsqu'elle doit prendre sa douche dans sa baignoire, ce qui génère pour elle une très grande angoisse.

Madame [REDACTED] a donc incontestablement besoin d'une assistance au quotidien.

C'est pourquoi elle indiquait dans son recours amiable devant la commission DALO (pièce n° 18) :

*« Je suis en situation de handicap, il est reconnu depuis 2019.
Je bénéficie de l'AAH.*

Je suis très isolée à Villeurbanne, mon seul soutien est ma cousine qui habite à la Croix-Rousse. J'ai besoin d'elle très souvent parce que j'ai très souvent des pertes d'équilibre, les chutes sont donc très régulières. Je ne peux presque plus sortir de chez moi du fait de mes problèmes de santé. Ma cousine ne peut être là à tout moment du fait de la distance.

Par ailleurs, j'ai une baignoire qui rend mon quotidien très difficile, y entrer ou en sortir est extrêmement complexe et me fait chuter presque à chaque fois. C'est une angoisse dorénavant d'aller me laver.

Je souhaite donc me rapprocher de la Croix-Rousse pour des raisons de santé et par rapport à mon handicap."

Au regard de la situation personnelle de Madame [REDACTED] la proximité par rapport au logement de sa cousine était donc un des critères prioritaires de l'adaptation du logement recherché.

La cousine de Madame [REDACTED] Madame [REDACTED] atteste par ailleurs (pièce n° 17) :

« Je soussigné [REDACTED] atteste sur l'honneur de veiller sur Madame [REDACTED] si elle habite dans Lyon 4e. En effet si Madame [REDACTED] habitait pas loin de mon domicile je pourrais lui venir en aide plus facilement. Or son domicile actuel est trop loin du mien. »

Par sa décision du 14 février 2023, la Commission Droit au logement opposable a reconnu madame [REDACTED] comme prioritaire et devant être logée d'urgence au motif suivant : « **logement inadapté au handicap du requérant** ».

Et a décidé que madame [REDACTED] était reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans « **un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 adapté.** »

Au regard de la situation particulière de Madame [REDACTED], justifiée par l'ensemble des pièces versées au débat, il est clair que l'adaptation du logement comprend la proximité de celui-ci avec le logement de sa cousine, Madame [REDACTED]

Il est établi en outre que, du fait de ses problèmes de santé, Madame [REDACTED] dispose d'une mobilité très réduite, voire quasi inexistante.

La proposition d'un logement à CHASSIEU, situé à 23 km de Lyon 4^{ème}, est donc manifestement inadaptée au handicap de Madame [REDACTED] et ne répond pas à ses besoins et capacités au sens de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le Tribunal constatera donc de plus fort l'inexécution, par la Préfète du Rhône, de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023.

oooooooooooooooooooooooooooo

C'est pourquoi Madame [REDACTED] sollicite de Madame la Présidente du Tribunal Administratif qu'il lui plaise de bien vouloir :

Vu l'article L. 911-4 du code de justice administrative,

Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de LYON le 11 décembre 2023,

Assurer l'exécution de cette ordonnance,

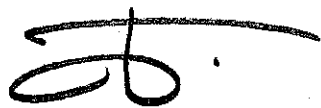
A cette fin, enjoindre à Madame la Préfète du Rhône d'attribuer à Madame [REDACTED] un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard,

Vu l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

Dire que le produit de l'astreinte sera versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 61-1 du Code de justice administrative, condamner l'Etat à verser à Me [REDACTED] une somme de 1 000 €, sous réserve du renoncement par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle

SOUS TOUTES RESERVES



Fait à LYON, le 26 septembre 2024

Julie [REDACTED]

AVOCAT

60 rue Jaboulay

69007 LYON

Tel 06 86 77 98 52 – Fax 04 72 84 41 10

Toque 959

INVENTAIRE DES PIECES JOINTES A LA REQUETE

1. Décision de la Commission de médiation du 14 février 2023
2. Ordonnance du 15 décembre 2023
3. Compte rendu d'hospitalisation du Docteur [REDACTED] du 09.02.2024

PIECES COMPLEMENTAIRES JOINTES AU PRESENT MEMOIRE

- 4.. Demande de logement social
5. Certificat médical [REDACTED] juin 2022
6. Courrier du Docteur [REDACTED] 22
7. Certificat médical [REDACTED] 26.09.2022
8. Courrier du Docteur [REDACTED] 22
9. IRM du pied droit [REDACTED]
10. Radiographie du [REDACTED] du bassin du 17.01.2023
11. Courrier du Docteur [REDACTED] 2023
12. Courrier du Docteur [REDACTED] 23
13. Courrier du Docteur [REDACTED]
14. Décision de la CD [REDACTED]
15. Carte mobilité incl [REDACTED]
16. Attestation CAF de [REDACTED]
17. Attestation de Mm [REDACTED] 1.2022
18. Recours amiable de [REDACTED] ALO du 18.10.2022